Львівська обласна рада
Департамент з питань культури, національностей та релігій
Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад Львівської обласної ради
Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича

Введено в дію наказом директора
КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича
№ 2-о від «01» 06. 2020 р.
_____ А. Р. Охрім

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ С. П. ЛЮДКЕВИЧА

Львів 2020

Дане положення регламентує порядок роботи апеляційної комісії комунального закладу Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж імені С.П. Людкевича (далі – апеляційна комісія) та порядок подання і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до комунального закладу Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича (далі – КЗ ЛОР ЛМФК ім.С.П. Людкевича або Коледж).

Положення розроблене приймальною комісією КЗ ЛОР ЛМФК ім.С.П. Людкевича відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», наказу Міністерства освіти та науки України від 30.10.2019р. № 1350 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2020 році», Положення про приймальну комісію Коледжу, Правил прийому до КЗ ЛОР ЛМФК ім. С.П. Людкевича (далі – Правила прийому), Статуту Коледжу, та інших чинних нормативно-правових актів.

І. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія КЗ ЛОР КЗ ЛОР ЛМФК ім. С.П. Людкевича створюється з метою захисту прав осіб, які здавали вступні випробування у Коледжі, і розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої під час письмового вступного випробування та творчого конкурсу (далі - апеляція).

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Положення про приймальну комісію Коледжу, Правил прийому, Статуту Коледжу, даного Положення.

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується головою приймальної комісії – директором Коледжу.

1.3. Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів апеляційною комісією встановлюється об'єктивність оцінювання відповідей заявників і здійснюється перевірка правильності визначення результату абітурієнта під час складання письмового вступного випробування та творчого конкурсу.

1.4. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступника до початку вступних випробувань.

ІІ. Склад апеляційної комісії

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора Коледжу.

2.2. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається директором Коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до КЗ ЛОР ЛМФК ім.С.П. Людкевича.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому до Коледжу.

2.4. До складу апеляційної комісії входять:

- голова апеляційної комісії;

- члени апеляційної комісії.

2.5. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора Коледжу або завідувач відділення КЗ ЛОР ЛМФК ім.С.П.Людкевича, які не є членами предметних або фахових екзаменаційних комісій Коледжу.

Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації.

2.6. Члени апеляційної комісії призначаються з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Коледжу, працівників ЛНМА ім. М. Лисенка та вчителів системи загальної середньої освіти, які не є членами предметної екзаменаційної комісії.

2.7. До складу апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до КЗ ЛОР ЛМФК ім.С.П.Людкевича у поточному році.

2.8. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і членами комісії.

2.9. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

ІІІ. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1. Вступник має право подати апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої під час письмового вступного випробування та/або творчого конкурсу у Коледжі.

3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.

3.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються та не розглядаються.

3.5. Апеляційна заява подається в день оголошення результатів випробування.

3.6. Апеляційні заяви, які подаються не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування апеляційною комісією не розглядаються.

IV. Порядок розгляду апеляцій

4.1. Апеляція, як правило, розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання у присутності вступника, але не пізніше наступного робочого дня після її подання.

4.2. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера.

4.4. Під час розгляду апеляції запрошуються: абітурієнт, викладачі, які перевіряли (оцінювали) письмову роботу, результати творчого конкурсу, голова предметної комісії та члени апеляційної комісії.

Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються.

4.5. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляцій не допускається.

Апеляційні заяви вступників на результати творчого конкурсу розглядаються апеляційною комісією на підставі письмових характеристик членів приймальної комісії, які проводили творчий конкурс.

4.6. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.

4.7. Рішення апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо оцінювання роботи (результатів творчого конкурсу) вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні.

4.9. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

- «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи (результатів творчого конкурсу) та **не змінюється**»;

- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи (результатів творчого конкурсу) та **збільшується до** ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи (результатів творчого конкурсу) та **зменшується до** ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його письмової роботи та/або характеристик на результати творчого конкурсу. Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії **(додаток 1)**.

4.11. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол апеляційної комісії» голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі апеляційної комісії.

4.12. Висновки апеляційної комісії розглядаються та затверджуються на засіданні Приймальної комісії.

4.13. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листка вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

4.14. Втручання у діяльність апеляційної комісії з боку будь-якої посадової особи не допускається.

4.15. Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає. Повторна заява на апеляцію, подана вступником, не розглядається.

4.16. Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються у справах Приймальної комісії протягом року, є:

- апеляційні заяви щодо результатів складання вступних випробувань;

- журнал реєстрації апеляційних заяв;

- протоколи засідання комісії;

- матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результату складання вступних випробувань (творчого конкурсу).

4.17. Щорічна робота апеляційної комісії закінчуються звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.

Затверджено на засіданні приймальної комісії,

протокол № 4 від «26» 06 2020 року

Додаток 1
до Положення про порядок роботи
апеляційної комісії у КЗ ЛОР ЛМФК ім. С.П.Людкевича,

РІШЕННЯ
Апеляційної комісії КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича

У ході розгляду екзаменаційної роботи вступного випробування /творчого конкурсу з _____
назва предмету
вступника_____ (особова справа № _____)
(ПІП вступника)
встановлено: _____
_____
_____
_____

Вступник _____
(ПІП вступника)

згоден з поставленою оцінкою _____
(так або ні)

_____
(ПІП та підпис вступника)

Відхилити апеляцію, з причини відсутності помилок _____
(так або ні)

Голова Апеляційної комісії _____ _____
(підпис) (ПІП)

Члени Апеляційної комісії _____ _____
(підпис) (ПІП)
_____ _____
(підпис) (ПІП)
_____ _____
(підпис) (ПІП)

З рішенням Апеляційної комісії ознайомлений.

«___»_____20___ р. _____
(підпис вступника)

В цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено
підписом та печаткою
7 (сім) аркушів паперу
Директор
А. Р. Схрім